

NUR AZMA BINTI ANUAR

lawan

MOHD RADI BIN ABD RAHMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel) dan YA Dato' Mohd Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel)]

Pada : 14 September 2022 / 18 Safar 1444H

Permohonan Semakan No. 10000-003-0062-2022

[Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tiada

Peguam Syarie Responden : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini ialah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon (Plaintif) pada 14/7/2022 bagi menyemak keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diberikan pada 20/6/2022 berkaitan kes tuntutan tunggakan nafkah anak melalui saman No. 10207-023-0229-2021.

[2] Dalam tuntutan tersebut, Hakim Bicara telah membuat keputusan menolak tuntutan Pemohon dan memutuskan tiada tunggakan nafkah anak.

Fakta Kes

[3] Pada 9/8/2021, Pemohon telah memfailkan suatu tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam berhubung kes tunggakan nafkah anak melalui saman no. 10207-023-0229-2021.

[4] Pada 20/6/2022, Hakim Bicara telah memutuskan sebagaimana di perenggan [2] di atas. Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Semakan ini. Permohonan Semakan ini difailkan melalui Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 14/7/2022. Pemohon memfailkan permohonan ini berdasarkan alasan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak bersikap adil terhadap Pemohon dengan menolak permohonan Pemohon sebelum perbicaraan dijalankan dan tanpa memberi sebarang alasan.

[5] Pemohon memfailkan permohonan ini untuk mendapatkan perintah bahawa:–

- i. Mahkamah menyemak dan membatalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor bertarikh 20/6/2022 berdasarkan peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan kes dibicarakan semula di hadapan Yang Arif Hakim yang berbeza.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Pertama sekali kami ingin menarik perhatian bahawa permohonan Semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-sewenangnya kerana proses Semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses Semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[7] Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam beberapa kes antaranya kes Mokhtar bin Yusup lwn. Nurin binti Abdullah, JH 36 (2), Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[8] Berdasarkan penghakiman dalam kes-kes tersebut, Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau di Mahkamah Rayuan Syariah) telah dikeluarkan sebagai panduan dalam menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh dipohon melalui prosiding Semakan. Berdasarkan rujukan terhadap kes-kes di atas serta panduan yang telah dikeluarkan dalam arahan amalan tersebut, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan Semakan hanya boleh

dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan dalam prosiding yang secara material bercanggah dengan undang-undang dan hukum Syarak atau/dan perintah/penghakiman yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[9] Merujuk kepada Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon, kami berpuas hati bahawa prosiding Semakan boleh dijalankan berdasarkan alasan bahawa isu yang dibangkitkan adalah melibatkan prosedur perbicaraan apabila Hakim Bicara telah membuat keputusan menolak tuntutan tunggakan nafkah di peringkat pliding tanpa menyatakan apa-apa alasan penghakiman. Perkara ini adalah selaras dengan Aturan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014:—

Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

[10] Bagi melaksanakan bidangkuasa pengawasan dan penyemakan yang diperuntukkan di bawah seksyen 68, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, kami telah memanggil rekod prosiding kes saman no. 10207-023-0229-2021. Berdasarkan semakan yang telah dijalankan kami mendapati:—

10.1 Pemohon telah memfailkan tuntutan tunggakan nafkah anak di Mahkamah Tinggi Syariah pada 9/8/2021.

- 10.2 Selepas dokumen lengkap, pada 31/1/2022 Pendaftar telah menetapkan sebutan kali pertama di hadapan Hakim Bicara pada 20/6/2022.
- 10.3 Pemohon diarahkan memfailkan Penyataan Keterangan Plaintiff & ikatan Dokumen 2 minggu awal dan menyerahkan 1 salinan kepada Defendan/Responden.
- 10.4 Pada 20/6/2022, yang sepatutnya ditetapkan untuk perbicaraan, Hakim Bicara telah membuat keputusan menolak tuntutan Pemohon dengan memutuskan tiada tunggakan nafkah.
- 10.5 Tidak ada apa-apa alasan yang diberikan oleh Hakim Bicara berkaitan dengan keputusan kes tersebut.

[11] Secara umumnya kami ingin mengingatkan bahawa matlamat institusi kehakiman syariah ialah untuk menegakkan keadilan. Ianya dapat difahami berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 58:–

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Maksudnya : Sesungguhnya Allah s.w.t menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil.

[12] Dalam melaksanakan keadilan dan membuat keputusan Rasulullah s.a.w telah memberi panduan agar seseorang Hakim dalam mengendalikan perbicaraan, sebelum membuat keputusan hendaklah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kedua-dua belah pihak yang bertikai. Asas terhadap perkara ini adalah sepertimana yang dinyatakan melalui Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud (3582):-

قوله: [إذا جلس بين يدك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء

Maksudnya : Bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : “ Wahai Ali! Apabila berada di hadapan kamu dua orang yang bertelingkah, maka 7 jangan kamu menghakimi di antara keduanya sehinggalah kamu mendengar dari pihak yang lain sepertimana kamu mendengar dari pihak yang pertama. Sekiranya kamu lakukan demikian, nescaya akan jelaslah penghakiman”-
(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi)

[13] Sayidina Umar al-Khattab r.a dalam pesanannya kepada Abu Musa al-Asy’ari, Qadhi di Yaman menerusi risalah al-qadha’ yang menjelaskan bahawa seseorang hakim perlu memahami sesuatu perkara yang menjadi pertikaian dan melihat dari pelbagai sudut pandangan sebelum membuat keputusan:-

فأفهم إذا أدلى اليك بحجة وانفذ الحق إذا وضح

Malah, penekanan yang sama turut diberikan oleh Khalifah Agung Kedua tersebut kepada Muaz bin Jabal r.a berkenaan kepentingan seseorang hakim memahami masalah yang dipertikaikan dengan memberi peluang kepada pihak-pihak

membentangkan kes dan hujahnya:–

فاقض إذا فهمت، وأنفذ إذا قضيت

“Hakimilah sesuatu apabila engkau memahaminya, dan laksanakanlah apabila engkau menghakiminya.”

[14] Berdasarkan catatan Hakim Bicara bertarikh 20/6/2022 tersebut, kami tidak menemui sebarang rekod Mahkamah bahawa Hakim Bicara telah bertindak menyiasat dan mendapatkan keterangan Pemohon atau Responden berkaitan tuntutan tersebut. Dapatan kami hanya terdapat Pernyataan Keterangan Plaintiff difailkan dan prosiding di hadapan Hakim Bicara telah dijalankan secara ringkas. Fakta-fakta penting berkaitan tuntutan sebagaimana yang dinyatakan telah tidak disiasat dan diperolehi selengkapnyanya oleh Hakim Bicara daripada Pemohon atau Responden sebelum memutuskan untuk menolak tuntutan Pemohon.

[15] Semasa tarikh sidang semakan pada 22/8/2022, kami telah meminta Hakim Bicara menyediakan Alasan Penghakiman bagi kes no. 10207-023-0229-2021. Hakim Bicara dalam penghakimannya menyatakan tuntutan yang dikemukakan perlu dibuktikan oleh Pemohon atau Responden, dan beban pembuktian adalah merujuk kepada beban pembuktian kes dan beban pembuktian keterangan. Namun kami dapati kes tersebut telah diputuskan tanpa pembuktian keterangan daripada pihak-pihak. Hanya Pernyataan Keterangan Plaintiff sahaja baru difailkan.

[16] Apabila Hakim Bicara telah mengeluarkan perintah tanpa disiasat secara terperinci oleh Mahkamah maka hak pihak-pihak telah dinafikan oleh Mahkamah. Semakan kami terhadap perintah yang telah termeterai juga mendapati terdapat

kesilapan pada tarikh perintah tersebut diputuskan. Selain itu, kami dapati kes ini belum sampai peringkat keterangan pihak-pihak dan pemfailan hujah namun di dalam perintah semua kertas kausa tersebut dirujuk.

[17] Dalam konteks kewajaran mengambil keterangan pihak-pihak yang bertikai, suka kami merujuk kepada Kitab al-Umm, karangan Muhammad Bin Idris al-Syafie, Dar al-Wafa' lil-Tab'ah wal-Nashr wal-Tawzi', Jld. 7, hlm.534 yang menjelaskan bahawa seorang Hakim itu ketika menghadiri perbicaraan hendaklah mendengar hujah kedua-dua pihak sehingga memahami apa yang dituntut dan dibahaskan. Seorang hakim juga ketika membuat keputusan hendaklah menjelaskan kepada pihak-pihak yang bertikai serta hujah masing-masing dan sebab-sebab penghakimannya dalam sesuatu kes yang diputuskannya. Tindakan tersebut sangat penting supaya pihak-pihak yang bertikai akan berpuashati atas keputusan tersebut dan dapat mengelakkan tohmah. Petikan tersebut berbunyi:-

قال : وأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه ، ويبين له ، ويقول له :
احتججت عندي بكذا ، وجاءت البينة عليك بكذا ، واحتج خصمك بكذا ، فرأيت
الحكم عليك من قبل كذا ؛ ليكون أطيب لنفس المحكوم عليه ، وأبعد من التهمة .

وأحرى إن كان القاضي غفل من ذلك عن موضع فيه حجة أن يبينه (١) ، فإن رأى فيها
شيئاً يبين له أن يرجع ، أو يشكل عليه أن يقف حتى يتبين له . فإن لم ير فيها شيئاً أخبره
أنه لا شيء له فيها ، وأخبره بالوجه الذي رأى أنه لا شيء له فيها ، وإن لم يفعل جار
حكمه ، غير أن قد ترك موضع الإعذار (٢) إلى المقتضى عليه عند القضاء .

Maksudnya : “Asy Syafie berkata : Aku menyukai seorang Hakim apabila dia ingin memutuskan penghakimannya ke atas seorang lelaki menyuruh lelaki itu duduk dan menjelaskannya sambil berkata kepadanya: engkau berhujjah kepada saya begini, sedangkan buktinya begini dan hujah yang dikemukakan lawanmu begini, maka saya melihat hukuman untukmu dari segi ini supaya lebih baik untuk orang yang dihukumkan atasnya dan

lebih jauh dari tohmahan, dan lebih patut, jika Hakim itu lupa dari demikian dari tempat yang ada padanya hujah untuk dia menjelaskannya jika dia melihat padanya ada sesuatu yang dia perlu menjelaskannya padanya maka dia hendaklah merujuk kembali atau dia merasa musykil maka hendaklah dia tidak menjatuhkan hukuman sehingga jelas baginya. Kalau dia tidak mendapati padanya sesuatu maka dia hendaklah menyatakannya bahawa tidak ada sesuatu hujah padanya dan hendaklah dia menyatakan dengan pandangannya yang dia berpendapat bahawasanya tidak ada hujah baginya pada sesuatu perkara dan jika dia tidak melakukan yang demikian hukumannya sah, tetapi bahawasanya sesungguhnya telah meninggalkan satu tempat yang menjadi celaan pada kes yang diputuskannya ketika penghakiman.”

[18] Berdasarkan prinsip yang ditegaskan dalam kes tersebut, yang kami gunakan dalam kes ini, kami berpuashati bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mengambil keterangan Pemohon dan Respondan bagi membolehkan Hakim Bicara mendapat maklumat sebelum membuat perintah yang muktamad berkenaan tunggakan nafkah anak.

[19] Dalam hal ini juga, suka kami merujuk pada peruntukan seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan susunan ucapan dalam Mahkamah :-

(1) Tertakluk kepada subseksyen (2)—

(a) plaintif hendaklah memulakan dengan membuka kesnya; dan

(b) setiap pihak boleh, sebelum mengemukakan apa-apa keterangan, membuka kesnya.

(2) Hakim yang di hadapannya suatu tindakan didengar boleh memberi arahan tentang pihak yang akan memulakan dan susunan ucapan pada perbicaraan itu, dan tertakluk kepada apa-apa arahan sedemikian, pihak yang akan memulakan hendaklah mempunyai hak memulakan penggulangan kesnya.

[20] Pada hemat kami berdasarkan peruntukan di atas bahawa Mahkamah mesti mendengar terlebih dahulu apa-apa dakwaan yang hendak dibentangkan atau dikemukakan oleh Plaintiff sebelum membuat keputusan. Selanjutnya Mahkamah perlu menimbangkan persoalan beban pembuktian siapa yang menjadi المدعي/dan siapa yang menjadi المدعى عليه selaras dengan kehendak peruntukan seksyen 71 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan maksim perundangan Islam البينة على المدعي واليمين على من أنكر beserta dengan alasan-alasannya.

[21] Hakim Bicara seharusnya berpegang kepada prinsip keadilan yang mengatakan “*Justice rushed is justice crushed*”, dengan tidak terburu-buru atau gopoh dalam mengendalikan kes atau memberikan keputusannya. Tindakan gopoh Hakim Bicara dalam mengendalikan kes juga boleh menyebabkan ketidakadilan kepada pihak-pihak dalam sesuatu tindakan. Maksud kami di sini, ianya tidaklah bererti bahawa Mahkamah boleh berlengah-lengah untuk menyelesaikan kes, kerana prinsip keadilan juga menyatakan “*Justice delayed is justice denied*”. Dalam kes ini kami berpendapat bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf ketika mengeluarkan keputusan/perintah pada 20/6/2022 tersebut.

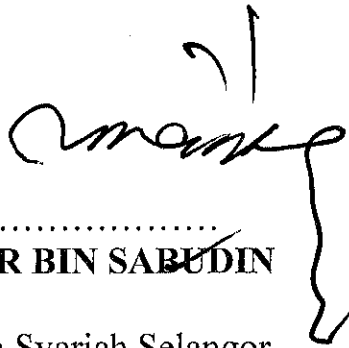
[22] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan di atas, kami berpendapat perintah bertarikh 20/6/2022 adalah tidak selaras dan tidak bertepatan dengan kehendak undang-undang dan hukum Syarak dan ianya telah menyebabkan ketidakadilan kepada Pemohon. Hakim Bicara telah terkhilaf semasa dalam proses membuat keputusan tersebut dimana ia telah menjejaskan keadilan; atau/dan proses itu jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon, dan menyemak fail kes 10207-023-0229-2021, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

- [1] Permohonan semakan Pemohon **DITERIMA**.
- [2] Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 20/6/2022 dalam Kes No. 10207-023-0229-2021 adalah dibatalkan.
- [3] Kes hendaklah dibicarakan semula di hadapan Hakim yang lain.

Penghakiman ini diberikan oleh:



-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-



-
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-



-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

